

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4382/2531

นายชาติชาย อินทร์อ่อน
บริษัท พี.เอช.เดเวลลอปเม้น จำกัด กับ
พวก

โจทก์

ล.

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8, มาตรา 49
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 121, มาตรา 124

การเลิกจ้างอาจเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 121 และอาจเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49
ก็ได้ โจทก์ได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยสั่งไล่โจทก์ออกจากงานโดยโจทก์ไม่มีความผิด
การกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ เป็นการละเมิดและเป็นการ
เลิกจ้างไม่เป็นธรรม จึงเป็นคดีที่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่า การเลิกจ้างของ
จำเลยเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 หาใช่เป็นเรื่องตามมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ไม่ แม้โจทก์จะมีได้ยื่นคำร้องกล่าวหา
จำเลยต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มาก่อนก็ตาม โจทก์มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างประจำเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๐ โจทก์ได้ฟ้องจำเลยขอให้ชำระค่าล่วงเวลา จำเลยที่ ๒ โกรธจึงสั่งไล่โจทก์ออกจากงานเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๐ โดยโจทก์ไม่มีความผิดเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์

เป็นการละเมิด จึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างสำหรับวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดประจำสัปดาห์พร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่มแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองไม่ได้ไล่โจทก์ออกจากงานหรือเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม โจทก์เป็นฝ่ายประพฤติตนไม่เหมาะสมและผิดสัญญาจ้างแรงงาน จำเลยตักเตือนโจทก์ แต่โจทก์ไม่เชื่อฟังและโต้เถียงจำเลยอันเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อนายจ้าง นอกจากนั้นโจทก์ได้ลักลอบใช้โทรศัพท์ทางไกล จำเลยให้โจทก์ชดเชยค่าโทรศัพท์ดังกล่าวกับได้ย้ายหน้าที่โจทก์จากขับรถไปทำงานอยู่ที่โรงงาน ทำให้โจทก์ไม่พอใจ หลังจากนั้นโจทก์ฟ้องจำเลยเรียกค่าล่วงเวลาแต่ได้ถอนฟ้องไปแล้วกลับนำคดีฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้อีก แล้วโจทก์พูดจาทำร้ายให้จำเลยมีคำสั่งไล่โจทก์ออกจากงานเป็นหนังสือ แต่จำเลยไม่สนใจ โจทก์จึงไม่ยอมไปทำงานและทิ้งงานเกินกำหนดเวลา ๓ วัน โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าชดเชย ทั้งสภาพงานที่จำเลยจ้างโจทก์นั้นเป็นงานซึ่งโดยสภาพแล้วอาจเลิกไม่เป็นเวลา โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าทำงานในวันหยุด ที่จำเลยให้โจทก์ขับรถในวันหยุดหรือขับรถเกินเวลาที่กำหนดในสัญญา โจทก์ก็ได้รับเงินเป็นพิเศษ และเงินตามสัญญาไปเรียบร้อยแล้ว

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ ค่าขออื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า อุทธรณ์ของโจทก์ข้อ ๒.๓ ในประเด็นที่ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยว่าการเลิกจ้างของจำเลยเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้น ปัญหาข้อนี้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องอ้างถึงเหตุเลิกจ้างว่าเนื่องจากโจทก์ฟ้องเรียกค่าล่วงเวลาจากจำเลยตามคดีหมายเลขดำที่ ๔๒๗/๑/๒๕๓๐ ของศาลแรงงานกลาง เป็นเหตุให้จำเลยที่ ๒ โกรธได้ไล่โจทก์ออกจากงาน กรณีเป็นเรื่องที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ มิใช่เป็นเรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าโจทก์ฟ้องคดีโดยได้ยื่นคำร้องกล่าวหาต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ก่อนตามมาตรา ๑๒๔ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคท้าย ซึ่งโจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์ได้ถอนฟ้องคดีแรกซึ่งยื่นฟ้องเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๐ อันจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่โจทก์ฟ้องคดีนี้หลังจากจำเลยเลิกจ้างโจทก์ถึง ๓ เดือนเศษ ขาดขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการแล้ว โจทก์ไม่จำเป็นต้องกลับไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายดังกล่าวอีก จึงมีอำนาจฟ้องตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคท้าย พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า การเลิกจ้างของจำเลยนั้นอาจเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ และอาจเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ก็ได้ โจทก์ได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยสั่งไล่โจทก์ออกจากงานโดยโจทก์ไม่มีความผิด การกระทำของจำเลยที่ ๒ เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์เป็นการละเมิดและเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และศาลแรงงานกลางได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ในข้อ ๔ ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์หรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าการเลิกจ้างของจำเลยเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ หาใช่

เป็นเรื่องตามมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ ไม่ กรณี
จึงต้องย่อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยปัญหาข้อนี้ก่อนโดยในชั้นนี้ยังไม่จำ
ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของจำเลยรวมตลอดทั้งฟ้องแย้งด้วย

พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยตาม
ประเด็นที่กำหนดไว้ แล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปความ

(สุพจน์ นาถะพินธุ-จุนท์ จันทรวงค์-วิศิษฐ์ ลิขานนท์)

ศาลแรงงานกลาง - นายวิรัตน์ ลัทธพิวงศกร

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ